

0101486-82.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... S T O S

VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 180, caput, e art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 19h10min, na Rua Maria José da Conceição, 26, Vila Andrade, nesta Capital, conduzia, em proveito próprio, o automóvel I/JAC J3 S branco, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0101486-82.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0101486-82.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 771/2017 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Pedro da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 180, caput, e art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 19h10min, na Rua Maria José da Conceição, 26, Vila Andrade, nesta Capital, conduzia, em proveito próprio, o automóvel I/JAC J3 S branco, de placas FAC5398-São Paulo/SP (mas ostentando placas FQL5634-São Paulo/SP), o qual sabia ser produto de crime. E ainda, porque nas mesmas circunstâncias de tempo, o acusado também fez uso de documento público falsificado, consistente em um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Segundo a denúncia, o veículo J3 de placas FAC acima descrito foi adquirido em 2015 por meio de financiamento fraudulento perante o Banco Panamericano, em nome de pessoa que falecera em 2012 (Paulo Roberto dos Santos, conforme documentos de fls.

64/66).

Ocorre que o acusado Vinícius, em 27 de agosto de 2017, conduzia o mencionado veículo pela Vila Andrade, mas com sinais identificadores adulterados, vez que ostentava as placas FQL5634 e o chassi LJ12EKR23F4300901, perfazendo um duplê daquele automóvel (laudo do veículo às fls. 59/63 e ficha do DETRAN às fls. 19). Na ocasião, o acusado foi abordado por policiais militares em patrulhamento, e exibiu, a título de justificativa da posse do automóvel, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo falso (apreendido às fls. 20, juntado às fls. 40 e periciado às fls. 33/35).

O acusado Vinícius sabia que o veículo era produto de crime, vez que as placas ostentadas (FQL5634-São Paulo/SP) já apresentavam registro de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (B.O. nº 2656/2017 do 57º DP, fls. 8/9), e que o recebera de pessoa diferente da titular do automóvel, cuja qualificação não soube informar.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (fls. 101/102).

O réu foi citado por edital (fls. 112), sendo determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, em decisão datada de 15 de abril de 2021 (fls. 133).

Posteriormente, o acusado constituiu defensor (fls. 145/146), foi apresentada resposta à acusação (fls. 151/153) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 154).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas testemunhas e o réu marcou-se revel. Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a consideração da menoridade relativa, recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge da prova oral coligida nos autos, bem como dos Boletins de Ocorrência de fls. 05/08 e 11/14, do auto de exibição e apreensão de fls. 21; bem como laudos periciais de fls. 36/38 (documentoscópico) e fls. 65/69 (veículo).

A origem criminoso do veículo resta estampada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, bem como do laudo pericial de fls. 65/69 e da ficha de fls. 16, sendo proveniente de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ocorrida antes de sua apreensão em poder do réu.

Especificamente no que tange ao documento falso, consoante laudo de exame documentoscópico (fls. 36/38), "O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acompanhado do Bilhete de Seguro DPVAT DETRAN-SP nº 012956166940, em nome de PRISCILA DE SOUZA CARVALHO, placa FQL5634 (...) são de natureza espúria", "muito embora os 'espelhos' (...) apresentem elementos técnicos de segurança documental (...) A data de fabricação (...) é JUN/2016 e a data de expedição dos documentos 17/03/2016" (fls. 38).

A autoria dos delitos pelo acusado também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, afirmou que conduzia do veículo acompanhado de seus colegas e foi informado pelo policial de que tal veículo era duplê e que o respectivo documento constava como furtado. Não tinha conhecimento. Adquiriu o carro em 22.08.2017, por meio de anúncio na OLX, o negociou por R\$ 17.000,00, dando um Fiat/Palio 2008 e a quantia de R\$ 3.000,00 em dinheiro. Consultou a placa no aplicativo Sinesp e nada constava de irregular. O vendedor lhe entregou o documento CRLV (fls. 24).

Em Juízo, o acusado marcou-se revel, optando por não dar sua versão dos fatos.

A prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

"Em tema de receptação, a só posse injustificada da "res" faria - como no furto -

por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da “res furtiva” em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova”(TACRIM-SP-Ver. Luiz Ambra – RT 728/543 - grifei).

A prova produzida pela acusação suporta a condenação, nos termos da denúncia. Priscila de Souza Carvalho disse que comprou o carro zero km na concessionária, começaram a chegar multas, inclusive de madrugada. Contestou as multas e conseguiram achar um veículo igual, levou seu carro à Delegacia de Polícia e as multas pararam de chegar. Não chegou a ter prejuízos.

O Policial Militar Swamy Welder Weigert Filho, disse que estavam em patrulhamento em motocicletas quando passou um veículo no contrafluxo, acharam o comportamento estranho, efetuaram a abordagem. Ele apresentou CNH e documento do veículo, foi difícil constatar a ilicitude, foi pelo número do espelho do documento no COPOM, veio que o papel era produto de furto. O acusado conduzia o carro, estava com mais duas pessoas.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Leonardo Fontes, que acrescentou que só na Delegacia de Polícia se constatou que era um carro “dublê”, ele disse que tinha comprado, mas por um valor bem mais baixo.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele conduziu, em proveito próprio, o automóvel I/JAC J3 S branco, de placas FAC5398-São Paulo/SP, ostentando placas FQL5634-São Paulo/SP, mesmo ciente de sua origem ilícita (não comprovado o contrário por ele); bem como fez uso de documento público falsificado, consistente em um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Ora, o acusado não comprovou a posse lícita do bem, inexistindo meios para a pretensa desclassificação para a modalidade culposa, pautada na alegada ausência de dolo pelo acusado exigido na espécie, sobretudo porque o acusado não apresentou nenhum documento que comprovasse a posse legítima do veículo encontrado em seu poder, o qual foi adquirido por meio de site, de pessoa não identificada. Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a sua ciência quanto a origem espúria deste, e, por conseguinte, demonstra a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame. Nesse sentido:

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito” (TJSP – AC 170.250 – Rel. Cerqueira Leite – RT 717/385).

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Versão

escusatória infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia de sua origem espúria. Caracterizada a receptação dolosa. Circunstâncias fáticas o incriminam. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena corporal por prestação de serviços comunitários. Pedido de aplicação do sursis da pena. Inviabilidade. Já aplicada a substituição por restritiva de direitos. Nenhum reparo. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0044659-74.2012.8.26.0196, Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Franca; Órgão julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Importante colacionar, ainda, o seguinte julgado, salientando que o simples porte do documento falso também configura o crime de uso de documento falso: Uso de documento falso - Carteira de identidade - Réu que admite o porte do documento em nome de outra pessoa, mas com sua foto - Negativa da exibição aos policiais - Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, indicando que o réu apresentou o documento - Prova suficiente para a condenação - Crime que, ademais, se caracteriza com o simples porte, pois o réu pretende ocultar a condição de foragido da justiça - Condenação mantida - Recurso provido em parte para a adequação da pena. (TJSP; Apelação 0106696-85.2015.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2017; Data de Registro: 03/08/2017)

Inafastável, assim, a condenação do réu nos termos da denúncia, por infração aos arts. 180, caput, e art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, vez que praticados dois delitos mediante mais de uma ação. Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é tecnicamente primário, embora responda por outros processos (fls. 104/105, 171 e 173/174).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal, em um ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, para o delito de receptação, e em dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, para o delito de uso de documento falso, ambos utilizando valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado as penas-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pelo concurso material de crimes, tendo o acusado praticado dois delitos mediante mais de uma ação, somo as penas impostas, totalizando três anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do arts. 180, caput, e art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de três anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário do valor equivalente a 20 dias multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos legais, em observância ao art. 44, §2º, do Código Penal, tendo em vista ser as penas aplicadas superiores a um ano, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em uma prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do Código Penal), na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, POR IGUAL TEMPO e uma prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal), consistente no pagamento, para uma instituição de caridade a ser indicada também pelo Juízo da Execução, da quantia equivalente a um salário-mínimo, com valor unitário vigente à época do pagamento.

Não subsistindo a substituição, o regime inicial para o cumprimento da pena é o aberto, desde que compatível com outras eventuais condenações.

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à

decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA